III. Otras Resoluciones

Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas

3813 *Agencia Canaria de Protección del Medio Natural.- Resolución de 20 de octubre de 2026, de la Directora Ejecutiva, por la que se dispone la publicación del Procedimiento Operativo entre la 16.ª Zona de la Guardia Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias y la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural para la protección medioambiental y de la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística en dicha Comunidad.*

Suscrito con fecha 14 de octubre de 2026 el Procedimiento Operativo entre la 16.ª Zona de la Guardia Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias y la Agencia Canaria de Protección el Medio Natural para la protección medioambiental y de la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística en dicha Comunidad.

Registrado dicho Procedimiento Operativo en el Servicio de Secretariado de Órganos Colegiados y Apoyo a la Dirección de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural.

Considerando lo dispuesto en los artículos 8.4 y 19.8 de los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, aprobados por Decreto 189/2001, de 15 de octubre, y en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública,

R E S U E L V O:

Único.- Disponer la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Procedimiento Operativo entre la 16.ª Zona de la Guardia Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias y la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, el cual figura como anexo a esta Resolución, a efectos de su entrada en vigor y para general conocimiento.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de octubre de 2026.- La Directora Ejecutiva, María Montserrat Ortega Montesdeoca.

ANEXO

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ENTRE 16.ª ZONA DE LA GUARDIA CIVIL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Y LA AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL Y DE LA ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, TERRITORIAL Y URBANÍSTICA EN DICHA COMUNIDAD.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de octubre de 2026.

REUNIDOS

De una parte, D. Juan Hernández Mosquera, General de Brigada Jefe de la 16.ª Zona de la Guardia Civil-Comunidad Autónoma de Canarias, nombrado por Orden INT/1115/2022, de 11 de noviembre de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80, apartado 2, de la Ley 29/2014, de Régimen del Personal de la Guardia Civil, y en el artículo 24.b) del Reglamento de Destinos del personal del citado Cuerpo, aprobado por Real Decreto 470/2019, actuando en nombre y representación de la Dirección General de la Guardia Civil, en virtud de sus competencias orgánicas.

De otra parte, Dña. María Montserrat Ortega Montesdeoca, Directora Ejecutiva de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (en lo sucesivo ACPMN), en representación del Organismo que dirige, de conformidad con lo establecido en el artículo 19.9 de los Estatutos de la ACPMN aprobados mediante Decreto 189/2001, de 15 de octubre, y previos acuerdos del Consejo de la Agencia de fechas 31 de octubre de 2002 y 21 de diciembre de 2007, así como de 21 de marzo de 2013.

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para suscribir el presente Procedimiento Operativo, que tiene carácter no vinculante y constituye exclusivamente una declaración de intenciones conforme al artículo 47.1, párrafo segundo, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

EXPONEN

Primero.- La Constitución Española, en su artículo 149.1, señala que el Estado tiene competencia exclusiva sobre "(...); 23.º Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. (...); 29.º Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una Ley Orgánica".

A su vez, el artículo 148.1 enumera las competencias asumibles por las Comunidades Autónomas y, entre otras, alude a:

"3.º) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda;

9.º) La gestión en materia de protección del medio ambiente (...)".

Segundo.- La Comunidad Autónoma de Canarias, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, tiene competencias en materia de medio ambiente (artículo 153), Ordenación del territorio y del paisaje (artículo 156), Ordenación y gestión del litoral (artículo 157), y Urbanismo (artículo 158).

Tercero.- El vigente artículo 20.1 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, señala que la ACPMN es un organismo público de naturaleza consorcial para el desarrollo en común, por la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y por las administraciones insulares y municipales consorciadas, de la asistencia a dichas administraciones en tales materias y el desempeño de cuantas otras competencias se le asignan en el ordenamiento jurídico.

Por la disposición adicional tercera del Decreto 1/2026, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Transición Ecológica y Energía y se crea y regula el Consejo para la transición energética de Canarias, se establece que corresponde a la ACPMN el ejercicio de las siguientes funciones, siempre que no estén expresamente atribuidas por ley a un órgano de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias: la incoación, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores y de restablecimiento de la realidad física alterada por la comisión de infracciones administrativas en materia de patrimonio natural y biodiversidad, incluidas las especies del Catálogo Canario de Especies Protegidas y el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial de Canarias, parques nacionales, residuos, conservación de la fauna silvestre en los parques zoológicos, organismos modificados genéticamente, evaluación de impacto ambiental de proyectos, suelos contaminados, prevención y control integrados de la contaminación, actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y responsabilidad medioambiental.

Establece el apartado 2 de la disposición adicional novena del mencionado texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias que "…al amparo de lo establecido en la legislación estatal, podrán establecerse convenios de colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en materia de protección del territorio y del medio ambiente".

Cuarto.- Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bajo la dependencia de las Autoridades del Ministerio del Interior, tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana mediante desempeño, entre otras, de las funciones de velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones generales, auxiliar y proteger a las personas, asegurar la conservación y custodia de los bienes que se encuentren en situación de peligro, y prevenir la comisión de actos delictivos, según dispone el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Más específicamente, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, en su artículo 12, atribuye a la Guardia Civil, entre otras, las siguientes funciones:

"Velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la naturaleza y medio ambiente, de los recursos hidráulicos, así como de la riqueza cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada con la naturaleza" [apartado 1.B.e)].

Quinto.- La Delegación del Gobierno, como órgano de coordinación de la Administración General del Estado con la Administración de la Comunidad Autónoma, ejerce la jefatura de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su ámbito territorial, según establecen los artículos 72 y 73 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y es competente para dirigir la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y en particular de la Guardia Civil, en cada Comunidad Autónoma.

Sexto.- Las Unidades del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil en el archipiélago canario son las encargadas de desarrollar estas competencias, gracias a su formación y especialización. Esto se realiza sin perjuicio de la intervención de otras Unidades o Cuerpos de Seguridad, conforme a la distribución competencial.

Séptimo.- En el ejercicio de las competencias previamente señaladas, la cooperación y el apoyo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la ACPMN son esenciales para lograr los objetivos establecidos, todo ello conforme a sus respectivas atribuciones.

ESTIPULACIONES

Primera.- Objeto.

Constituye el objeto del presente Procedimiento Operativo el establecimiento de actuaciones encaminadas a la colaboración entre la 16.ª Zona de la Guardia Civil y la ACPMN, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el objetivo de prevenir, evitar, detectar e investigar la realización de actividades ilícitas que afecten al medio ambiente, así como a la ordenación territorial y urbanística de los recursos naturales.

Segunda.- Actuaciones de las partes.

1. La 16.ª Zona de la Guardia Civil de Canarias, a través de su Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONAZ) ubicada en la isla de Tenerife, desarrollará actuaciones de colaboración en los siguientes ámbitos:

a) Participar activamente, de mutuo acuerdo y de manera coordinada con la ACPMN, para el desarrollo en común, junto las administraciones insulares y municipales asociadas, de la disciplina urbanística y ambiental, con el objeto de garantizar la protección, conservación y vigilancia del medio ambiente.

b) Fomentar acciones conjuntas con personal de la ACPMN, de vigilancia y policía medioambiental, particularmente en materia urbanística y ambiental.

c) Coordinar con el personal de la ACPMN los dispositivos o servicios organizados por las unidades del SEPRONA del archipiélago, en el ámbito de sus competencias medioambientales.

d) Favorecer el intercambio de información, en los términos previstos en la normativa vigente y mediante los mecanismos que se acuerden.

e) Compartir acciones formativas con personal de la ACPMN referidas al desempeño de funciones concurrentes de vigilancia y policía medioambiental en el ámbito competencial de esa Agencia.

2. La ACPMN desarrollará actuaciones de colaboración en los siguientes ámbitos:

a) Solicitar la programación, en coordinación con las Unidades del SEPRONA de la Guardia Civil, de servicios ordinarios que exijan la presencia de las mismas, sin perjuicio de los servicios extraordinarios y no previstos que puedan surgir.

b) Colaborar y cooperar en el ejercicio de las funciones de vigilancia y policía medioambiental del SEPRONA de la Guardia Civil en todas las islas del archipiélago, facilitando la formación, disposición de medios materiales y acciones precisas para su ejecución, dentro de las disposiciones presupuestarias que se establezcan al respecto.

c) Facilitarán la formación de personal del referido SEPRONA en materia de directrices, planes y disposiciones de carácter normativo relativas a la ordenación urbanística, territorial y medioambiental que hayan sido aprobadas en la Comunidad Autónoma de Canarias, a través del desarrollo de cursos, jornadas u otras actividades de formación.

d) Facilitar el intercambio de información, en el marco legal aplicable, mediante el sistema recíproco que se establezca entre los firmantes.

Tercera.- Procedimiento para la solicitud de actuaciones.

La colaboración se concretará en las actuaciones siguientes:

- En el ámbito de la colaboración mutua, y con respeto a los respectivos marcos competenciales, la ACPMN podrá solicitar la colaboración del personal de la Guardia Civil (especialidad SEPRONA), en el marco que se establezca en la Comisión Mixta de Seguimiento, para la consecución de los objetivos del presente Procedimiento Operativo, por los cauces y/o procedimientos que se establezcan en la citada Comisión Mixta.

- Sin perjuicio de lo anterior, las Autoridades competentes de la ACPMN de la Comunidad Autónoma de Canarias y de la 16.ª Zona de la Guardia Civil, se informarán recíprocamente de la aprobación y ejecución de los planes de actuación que al efecto elaboren en materia de protección medioambiental y de la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística.

- Igualmente, las partes podrán proponer actuaciones de formación para personal del SEPRONA en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, en especial en materia de directrices, planes y disposiciones de carácter normativo relativas a la ordenación urbanística, territorial y medioambiental que hayan sido aprobadas o vayan a serlo en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Cuarta.- Comunicación ordinaria entre los órganos estatales y los órganos propios de la Comunidad Autónoma.

Con objeto de mejorar la eficacia de las actuaciones, por los órganos de ACPMN se participarán a la 16.ª Zona de la Guardia Civil de Canarias, a través de su Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONAZ), la incoación, resoluciones adoptadas, así como toda información que pueda ser de interés para el ejercicio de sus funciones, de los procedimientos que se tramiten como consecuencia de denuncias de estas últimas, y a su vez, las Unidades del Servicio de Protección de la Naturaleza de esta 16.ª Zona, proporcionarán a los órganos competentes de la ACPMN aquellas noticias, datos e informaciones que puedan ser de utilidad para mejorar la gestión en las materias de su competencia. La forma de mantener esta comunicación se establecerá en la primera reunión que se lleve a cabo en la Comisión Mixta de Seguimiento y se realizará, en todo caso, con respeto a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como el Reglamento (UE) 2016/679.

Quinta.- Recursos.

1. Para coadyuvar al desarrollo de las actividades de colaboración previstas en el presente Procedimiento, la ACPMN podrá valorar, a disposición de las Unidades del SEPRONA, en su caso y de manera voluntaria, la puesta a disposición o entrega de medios, recursos o apoyos materiales que considere oportunos, ello dentro de sus posibilidades personales y materiales, sin que ello derive en obligación alguna ni constituya compromiso jurídico ni económico para ninguna de las partes.

Cualquier aportación de este tipo se formalizará, en su caso, mediante el instrumento jurídico correspondiente conforme a la normativa aplicable.

2. La 16.ª Zona de la Guardia Civil, por su parte, utilizará, de acuerdo a sus propias capacidades y disponibilidad presupuestaria, los recursos necesarios para el mejor cumplimiento de lo dispuesto en el presente Procedimiento Operativo.

3. Para la realización de los servicios objeto del presente Procedimiento, ambas partes utilizarán sus propios medios personales y materiales, los cuales estarán siempre bajo su dependencia, supervisión, jerarquía y control técnico.

Sexta.- Comisión Mixta de Seguimiento.

1. Se constituye una Comisión Mixta integrada por dos representantes de la ACPMN e igual número de representantes de la Zona de la Guardia Civil, comunicando a la Delegación del Gobierno su composición e informando de los acuerdos adoptados en las reuniones celebradas por la misma.

2. La Comisión estará encargada de:

a) Resolver las dudas que surjan en la interpretación del presente Procedimiento Operativo y solventar las posibles discrepancias que puedan plantearse en su ejecución.

b) Evaluar los resultados de las actividades previstas en el Procedimiento y promover que la comunicación y el intercambio de información entre las partes sea adecuado.

c) Proponer, en su caso, la orientación de los recursos para favorecer las finalidades de este Procedimiento.

d) Realizar un seguimiento global y evaluación de los resultados alcanzados.

3. La Comisión Mixta se reunirá al menos una vez al año, o cuando se considere necesario, a petición de cualquiera de las partes. Será presidida anual y alternativamente por el representante que designe cada una de las partes. Podrá estar asistida por los técnicos que se estime oportuno.

4. La Secretaría de la Comisión estará a cargo de la ACPMN de la Comunidad Autónoma de Canarias, siendo alternada anualmente por el Jefe de la UPRONAZ.

5. Su funcionamiento se regirá, en lo no previsto en el presente Procedimiento, por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

6. Si en el marco de las reuniones de la Comisión se identificara la conveniencia de realizar actuaciones adicionales o valorar la eventual puesta a disposición de bienes o recursos, tales decisiones deberán formalizarse, en su caso, mediante los instrumentos jurídicos oportunos conforme a la normativa vigente.

Séptima.- Plazo de vigencia, resolución y modificaciones.

El presente Procedimiento entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogándose por una sola vez por 4 años más, según el artículo 49.h).2.º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, salvo denuncia expresa de alguna de las partes formulada durante el último mes de cada año natural. Las partes firmantes se comprometen a promover la modificación del mismo cuando este se vea afectado por alteraciones normativas.

El presente Procedimiento se extingue por concurrir alguna de las siguientes causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del Procedimiento, según lo establecido en el mismo, o por cumplimiento de sus objetivos, salvo acuerdo de renovación de las partes.

b) El mutuo acuerdo de los firmantes.

c) La decisión de cualquiera de las partes de dejar sin efecto el Procedimiento, previa comunicación escrita con una antelación mínima de treinta días.

d) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el mismo o en otras leyes.

Octava.- De la buena fe y colaboración de los firmantes.

Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente Procedimiento y/o cualquier discrepancia respecto de su aplicación y/o interpretación, se podrá solucionar por el entendimiento directo y colaboración entre las partes, sobre la base de reglas de la buena fe y común intención relacionadas a los objetivos de este Procedimiento.

Cualquier reclamación, controversia o disputa que pudieran surgir en relación con la validez, interpretación, aplicación o resolución del presente, se abordará preferentemente mediante el diálogo y la cooperación institucional procurando alcanzar soluciones adecuadas de manera amistosa.

Novena.- Naturaleza del procedimiento y régimen jurídico.

El presente Procedimiento Operativo tiene naturaleza administrativa y constituye una de las excepciones reguladas en el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Por ello, se configura como un instrumento de colaboración institucional, carente de efectos jurídicos vinculantes y que no puede ser considerado convenio a los efectos de dicho texto legal. No obstante, los signatarios lo suscriben bajo el principio de buena fe y con la firme voluntad de dar cumplimiento a sus previsiones.

En particular, el marco por el que se regirá será el siguiente:

- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

- Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

- El Reglamento General Europeo 2016/679, de 27 de abril, de protección de datos, y cuanta normativa resulte de aplicación en cada momento.

Décima.- Protección de datos y seguridad de la información.

Ambas partes, en el ejercicio de las funciones previstas en el presente Procedimiento, adecuarán sus actuaciones a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, comprometiéndose a dar un uso debido a los datos de tal naturaleza que obtengan como consecuencia del desarrollo del Procedimiento, limitándose dicho intercambio a los autorizados por la normativa vigente.

Y en prueba de conformidad, y para la debida constancia de todo lo acordado, las partes firman el presente documento.- La Directora Ejecutiva de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, María Montserrat Ortega Montesdeoca.- El General Jefe de la 16.ª Zona de la Guardia Civil de Canarias, Juan Hernández Mosquera.